3 철거 · 멸실된 건축물 또는 주택의 범위 확대(영§103의2)

1 개정 개요

개정 전	개정 후
□ 별도합산 과세대상 토지 ○ 건축물 또는 주택이 사실상 철거·멸실된 날부터 **6개월 이내**의 토지	□ 별도합산 과세대상 토지 확대 ○ 건축물 또는 주택이 사실상 철거·멸실된 날부터 **1년 이내**의 토지

□ 개정 내용

○ 사실상 건축물 등이 **철거·멸실된 토지**가 **별도합산 과세대상**으로 **인정**되는 **기간**을 철거·멸실된 날부터 6개월 → **1년으로 확대**

□ 적용 요령

○ 개정 규정은 2026년 1월 1일 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용

▌ 지방세법 시행령 부칙

제1조(시행일) 이 영은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

제13조(철거 · 멸실된 건축물 또는 주택의 부속토지의 범위에 관한 적용례) 제103조의2제1호의 개정규정은 이 영 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용한다.

2 개정 조문

개정 전	개정 후
제103조의2(철거·멸실된 건축물 또는 주택의 범위) 법 제106조제1항 제2호다목에서 “대통령령으로 정하는 부속토지”란 과세기준일 현재 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물 또는 주택의 부속토지를 말한다. 이 경우 「건축법」 등 관계 법령에 따라 허가 등을 받아야 하는 건축물 또는 주택으로서 허가 등을 받지 않은 건축물 또는 주택이거나 사용승인을 받아야 하는 건축물 또는 주택으로서 사용승인(임시사용승인을 포함한다)을 받지 않은 건축물 또는 주택의 부속토지는 제외한다.	제103조의2(철거·멸실된 건축물 또는 주택의 범위) ----------. ----------.
1. 건축물 또는 주택이 사실상 철거·멸실된 날(사실상 철거·멸실된 날을 알 수 없는 경우에는 공부상 철거·멸실된 날을 말한다)부터 6개월이 지나지 않은 건축물 또는 주택의 부속토지(건축물 또는 주택의 건축을 위한 용도 외의 다른 용도로 사용하는 부속토지는 제외한다). 이 경우 건축물의 부속토지는 철거·멸실되기 전 건축물의 바닥면적(건축물 외의 시설의 경우에는 그 수평투영면적을 말한다)에 제101조제2항에 따른 용도지역별 적용배율을 곱하여 산정한 면적 범위의 토지를 말한다.	1. ---------- 1년 ----------. ----------.